

Termini e Condizioni di Wimii

Benvenuto nella pagina dei Termini e Condizioni di Wimii. Questo documento ti aiuterà a comprendere come puoi utilizzare i nostri servizi e cosa puoi aspettarti da noi.

Ultima modifica: 16 Giugno 2026

[Termini e Condizioni di Wimii](#)

[Titolare del Trattamento e Fornitore del Servizio](#)

[Ambito di Applicazione](#)

[Introduzione](#)

[Da sapere a colpo d'occhio](#)

[CONDIZIONI D'USO](#)

[Registrazione](#)

[Chiusura account](#)

[Sospensione e cancellazione account](#)

[Contenuti su questa Applicazione](#)

[Contenuti forniti dagli Utenti](#)

[Uso ammesso](#)

[Licenza software](#)

[Limitazione di responsabilità e manleva](#)

[Interazioni tra Utenti e Sicurezza \(Incontri Offline\).](#)

[Legge applicabile](#)

[Foro competente](#)

[Definizioni e riferimenti legali](#)

Titolare del Trattamento e Fornitore del Servizio

Il Servizio è fornito da: **DANIELLI RICCARDO** (Impresa Individuale)

Sede Legale: Strada del Petriccio e Belriguardo 80, 53100 Siena (SI), Italia

Partita IVA: 01629960525

Codice Fiscale: DNLRCR00R03I726R

Email di contatto: wimii.info@gmail.com

PEC: wimii@pec.it

Ambito di Applicazione

I presenti documenti disciplinano l'utilizzo dell'applicazione mobile **Wimii** e del sito web ufficiale <https://wimii.app/>.

Nota informativa: Il sito web ha scopo puramente informativo e di presentazione ("vetrina"). Le funzionalità avanzate del Servizio (quali la registrazione account, il riscatto di coupon, le interazioni social e la geolocalizzazione) sono accessibili esclusivamente tramite l'Applicazione mobile. Il trattamento dei dati tramite il sito web è limitato ai dati di navigazione e ad eventuali messaggi inviati tramite moduli di contatto.

Introduzione

Questi Termini disciplinano l'utilizzo di questa Applicazione e di ogni altro Accordo o rapporto giuridico con il Titolare in maniera vincolante. L'Utente è pregato di leggere attentamente questo documento. Nonostante il rapporto contrattuale relativo all'acquisto di tali Prodotti sia concluso esclusivamente tra Titolare e Utenti, gli Utenti riconoscono e accettano che, qualora la fornitura di questa Applicazione sia avvenuta tramite l'Apple App Store o Google Play Store, i rispettivi proprietari degli store potrebbero esercitare diritti derivanti da questi Termini in qualità di terzo beneficiario.

Da sapere a colpo d'occhio

- **L'utilizzo di questa Applicazione e del Servizio è riservato a Utenti maggiorenni ai sensi della legge applicabile.**

CONDIZIONI D'USO

Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d'uso di questa Applicazione esposte in questa sezione hanno validità generale.

Ulteriori condizioni d'uso o d'accesso applicabili in particolari situazioni sono espressamente indicate in questo documento.

Utilizzando questa Applicazione l'Utente dichiara di soddisfare i seguenti requisiti:

- Non ci sono restrizioni riferite agli Utenti rispetto al fatto che essi siano Consumatori o Utenti Professionisti;
- L'Utente è maggiorenne ai sensi della legge applicabile;
- L'Utente non è situato in un paese soggetto ad embargo governativo da parte degli Stati Uniti d'America o in un paese inserito nella lista degli stati che sponsorizzano il terrorismo da parte del governo degli Stati Uniti d'America;
- L'Utente non è inserito in alcuna lista di contraenti non ammessi da parte del governo degli Stati Uniti d'America;

Registrazione

Per usufruire del Servizio l'Utente può aprire un account indicando tutti i dati e le informazioni richieste in maniera completa e veritiera. Non è possibile usufruire del Servizio senza aprire un account Utente.

È responsabilità degli Utenti conservare le proprie credenziali d'accesso in modo sicuro e preservarne la confidenzialità. A tal fine, gli Utenti devono scegliere una password che corrisponda al più alto livello di sicurezza disponibile su questa Applicazione.

Creando un account l'Utente accetta di essere pienamente responsabile di ogni attività posta in atto con le sue credenziali d'accesso. Gli Utenti sono tenuti a informare il Titolare immediatamente e univocamente tramite i recapiti indicati in questo documento qualora ritengano che le proprie informazioni personali, quali ad esempio l'account Utente, le credenziali d'accesso o dati personali, siano state violate, illecitamente diffuse o sottratte.

Chiusura account

L'Utente è libero di chiudere il proprio account e cessare l'utilizzo del Servizio in qualsiasi momento, seguendo questa procedura:

- Usando gli strumenti di chiusura dell'account disponibili su questa Applicazione.
- Contattando il Titolare ai recapiti in questo documento.

Sospensione e cancellazione account

Il Titolare si riserva il diritto di sospendere o cancellare l'account di un Utente in qualsiasi momento a propria discrezione e senza preavviso, qualora lo ritenga inopportuno, offensivo o contrario a questi Termini.

La sospensione o cancellazione dell'account non dà all'Utente alcun diritto di risarcimento, rimborso o indennizzo.

La sospensione o cancellazione di un account per cause addebitabili all'Utente non esonera l'Utente dal pagamento dei compensi o prezzi eventualmente applicabili.

Rimozione automatica da gruppi per inattività

Al fine di preservare l'integrità delle interazioni e ovviare alla proliferazione di gruppi privi di attività reale ("gruppi fantasma"), l'Applicazione adotta meccanismi di moderazione automatica. Gli Utenti che, a seguito dell'ammissione in un gruppo, non contribuiscano con alcun messaggio entro un termine di 24 ore dall'ingresso, potranno essere rimossi d'ufficio. Tale disposizione non trova applicazione nei confronti del creatore del gruppo.

L'Utente riceve debita informativa circa tale procedura al momento dell'adesione al gruppo. Si precisa che la rimozione automatica non costituisce una sanzione disciplinare, non incide sullo stato dell'account (sospensione o cancellazione) e non preclude la facoltà dell'Utente di avanzare nuove richieste di accesso ad altri gruppi.

Contenuti su questa Applicazione

Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili su questa Applicazione sono di proprietà di o forniti dal Titolare o dei/dai suoi licenzianti.

Il Titolare adotta la massima cura affinché il contenuto disponibile su questa Applicazione non violi la normativa applicabile o diritti di terze parti. Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere tale risultato.

In tali casi, senza alcun pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente esercitabili, gli Utenti sono pregati di indirizzare i relativi reclami ai recapiti specificati in questo documento.

Diritti sui contenuti di questa Applicazione

Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti contenuti.

Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario od implicito nel corretto utilizzo del Servizio.

In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto agli Utenti di copiare, scaricare, condividere oltre i limiti sotto specificati, modificare, tradurre, elaborare, pubblicare, trasmettere, vendere, concedere sottolicensi, trasformare, trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a partire dal contenuto disponibile su questa Applicazione, di permettere a terze parti di intraprendere tali attività tramite il proprio account Utente o dispositivo, anche a propria insaputa.

Ove espressamente indicato su questa Applicazione, l'Utente è autorizzato a scaricare, copiare e/o condividere determinati contenuti disponibili su questa Applicazione esclusivamente per scopi personali e non commerciali ed a condizione che sia osservata l'attribuzione della paternità dell'opera nonché l'indicazione di ogni altra circostanza rilevante richiesta dal Titolare.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d'autore.

Contenuti forniti dagli Utenti

Il Titolare consente agli Utenti di caricare, condividere o offrire i propri contenuti su questa Applicazione.

All'atto di fornire contenuti a questa Applicazione l'Utente dichiara di essere legalmente autorizzato a farlo e conferma che detti contenuti non violano norme di legge e/o diritti di terzi.

Gli ulteriori requisiti che i contenuti devono soddisfare per essere considerati "accettabili" sono specificati nella sezione relativa all'uso ammesso.

Riferimento a un locale partner

All'interno della pagina dedicata al locale partner, l'Applicazione può esporre iniziative promosse dagli Utenti riferibili al locale stesso. Si precisa che tali iniziative non sono in alcun modo organizzate, approvate né garantite dal Gestore; il mero riferimento alla struttura non implica alcuna responsabilità in capo al Gestore medesimo in ordine a detti contenuti o alla condotta dei partecipanti. Il Gestore ha la facoltà di avvalersi degli strumenti messi a disposizione per limitare la visibilità delle iniziative degli Utenti sulla propria pagina e per segnalare contenuti al Titolare.

Diritti sui contenuti forniti dagli Utenti

L'Utente riconosce ed accetta che fornendo contenuti propri a questa Applicazione concede al Titolare a titolo gratuito il diritto non esclusivo di elaborare i contenuti con fini di operatività e manutenzione di questa Applicazione, così come contrattualmente previsto.

Nei limiti di legge, l'Utente rinuncia all'esercizio di diritti morali in relazione al contenuto fornito a questa Applicazione.

L'Utente risponde in via esclusiva dei contenuti caricati, pubblicati, condivisi o comunque forniti a questa Applicazione.

L'Utente riconosce ed accetta che il Titolare filtri o moderi tali contenuti dopo che sono stati resi disponibili.

Pertanto, il Titolare si riserva il diritto di rifiutare, rimuovere, cancellare o bloccare tali contenuti a propria discrezione e di negare l'accesso a questa Applicazione senza preavviso all'Utente che li ha caricati se ritiene che i contenuti violino questi Termini, disposizioni di legge applicabili o diritti di terzi o altrimenti rappresentino un rischio per gli Utenti, i terzi, il Titolare stesso o la disponibilità del Servizio.

La rimozione, cancellazione o il blocco dei contenuti non giustificano alcuna pretesa di risarcimento, rimborso o indennizzo in capo agli Utenti che hanno fornito tali contenuti.

Gli Utenti accettano di mantenere indenne il Titolare da e contro ogni pretesa avanzata e/o danno sofferto a causa di contenuti da essi forniti a o offerti tramite questa Applicazione.

Rimozione di contenuti da parte di questa Applicazione disponibili tramite App Store

Se un contenuto oggetto di reclamo è considerato contestabile sarà rimosso entro 24 ore e all'Utente responsabile del caricamento sarà negato l'accesso al Servizio.

Accesso a risorse esterne

Tramite questa Applicazione gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse fornite da terzi. Gli Utenti riconoscono ed accettano che il Titolare non ha alcun controllo su tali risorse e che pertanto non risponde del loro contenuto e della loro disponibilità.

Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali concessioni di diritti su contenuti, sono determinate dagli stessi terzi e regolate nei relativi termini e condizioni o, in loro assenza, dalla legge.

Gestione Coupon e Rapporto con i Partner

- Wimii funge esclusivamente da piattaforma di intermediazione pubblicitaria. Il coupon salvato nell'App non costituisce un titolo di pagamento, ma un diritto a una promozione presso il locale partner.
- Il Titolare non è responsabile per l'effettiva erogazione dello sconto, per la qualità del servizio o dei prodotti offerti dal

locale, né per eventuali variazioni di orario, disponibilità o chiusure improvvise dei locali partner.

- Eventuali contestazioni relative al riscatto del coupon devono essere rivolte esclusivamente al Gestore del locale.

Programma Fedeltà

Wimii, in collaborazione con i locali partner aderenti, può rendere disponibile un programma di fidelizzazione che premia gli Utenti dopo un numero predeterminato di passaggi in cassa presso un singolo locale. L'Utente prende atto e accetta che:

- I premi del programma fedeltà sono offerti a **discrezione esclusiva del locale partner**.
- I buoni premio **non hanno valore monetario**, non sono convertibili in denaro né rimborsabili e non sono trasferibili a terzi.
- Wimii si riserva il diritto di **modificare, sospendere o terminare** il programma fedeltà in qualsiasi momento, anche limitatamente a singoli locali partner, senza preavviso e senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento, rimborso o indennizzo.
- Eventuali buoni premio già emessi e presenti nel wallet dell'Utente al momento della modifica o cessazione del programma **restano validi fino alla loro naturale scadenza**, salvo causa di forza maggiore o circostanze imputabili al locale partner.
- Il riscatto del buono premio presso il locale partner segue le stesse regole previste per i coupon promozionali; eventuali contestazioni vanno indirizzate **esclusivamente al Gestore**.

Pagina del locale e contenuti «Su Wimii»

All'interno della pagina dedicata al locale partner, l'Applicazione può esporre iniziative promosse dagli Utenti riferibili al locale stesso, unitamente ai contenuti pubblicati dal Gestore. Si precisa che tali iniziative non sono in alcun modo organizzate, approvate né garantite dal Gestore; il mero riferimento alla struttura non implica alcuna responsabilità in capo al Gestore medesimo in ordine a detti contenuti o alla condotta dei partecipanti.

Il Gestore ha la facoltà di avvalersi degli strumenti messi a disposizione per limitare la visibilità delle iniziative degli Utenti sulla propria pagina e per segnalare contenuti al Titolare. L'utilizzo di tali strumenti non garantisce la cancellazione automatica dei contenuti dall'Applicazione, né la loro rimozione da altre sezioni (quali, a titolo esemplificativo, la home o le funzioni di ricerca). Wimii vaglierà le segnalazioni ricevute, riservandosi di adottare le misure previste dai presenti Termini. Il Gestore rimane l'unico responsabile dei contenuti da lui pubblicati, mentre per quanto concerne i contenuti forniti da terzi Utenti, la moderazione finale compete esclusivamente al Titolare.

Dichiarazioni sulla Maggiore Età e Consenso Privacy

- L'Utente garantisce la veridicità della propria età. In caso di coupon per alcolici, l'obbligo legale di verifica del documento d'identità ricade esclusivamente sul locale partner al momento della somministrazione.
- Abilitando la funzione "Trofei dettagliati", l'Utente accetta che gli ultimi 3 locali visitati (indipendentemente dalla data del riscatto) siano visibili agli altri. Tale scelta è reversibile, ma

l'Utente esonera il Titolare da rischi legati alla propria sicurezza personale derivanti da questa condivisione volontaria.

Verifica dell'Età e Somministrazione Alcolici

- L'Utente garantisce, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione di maggiore età fornita in fase di registrazione.
- In caso di coupon relativi a bevande alcoliche o prodotti vietati ai minori, il locale partner è l'unico responsabile della verifica dell'identità e dell'età dell'Utente al momento del riscatto presso il punto vendita.
- Il Titolare declina ogni responsabilità per l'accesso a contenuti o servizi riservati a maggiorenni ottenuto tramite dichiarazioni false o mendaci da parte dell'Utente.

Come inoltrare una “takedown notice” (detta “DMCA notice”)

Se il titolare di diritti d'autore o il suo rappresentante ritengono che il contenuto di questa Applicazione violi il loro diritto, possono inviare una notifica ai sensi del Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) fornendo al responsabile per il diritto d'autore (“copyright agent”) del Titolare per iscritto i seguenti elementi (v. 17 U.S.C 512(c)(3) per ulteriori informazioni):

- La firma o firma digitale della persona autorizzata ad agire nell'interesse del titolare del diritto asseritamente violato;

- L'identificazione dell'opera tutelata di cui si lamenta la violazione o, se la notifica è riferita a più di un'opera presenti sullo stesso sito, una lista riassuntiva di tali opere;
- L'identificazione del materiale che si ritiene lesivo o che è oggetto di attività lesiva e di cui si richiede la rimozione o disattivazione, nonché informazioni ragionevolmente sufficienti a permettere l'individuazione del materiale da parte del Titolare;
- Informazioni ragionevolmente sufficienti a permettere al Titolare di contattare la parte reclamante, quali un indirizzo, numero di telefono e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;
- Una dichiarazione del reclamante in cui conferma in buona fede che l'utilizzo contestato del materiale non è autorizzato dal titolare dei diritti, il suo rappresentante o la legge;
- Una dichiarazione del reclamante in cui assevera che le informazioni contenute nella notifica sono corrette e, a pena di falso giuramento, che è autorizzato ad agire nell'interesse del titolare di un diritto esclusivo asseritamente violato.

L'inosservanza dei requisiti predetti potrebbe comportare invalidità della notifica ai sensi del DMCA.

La notifica di violazione di diritti d'autore può essere inviata al Copyright Agent del Titolare ai recapiti indicati in questo documento.

Uso ammesso

Questa Applicazione ed il Servizio possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono offerti, secondo questi Termini ed ai sensi della legge applicabile.

È responsabilità esclusiva dell'Utente di far sì che l'uso di questa Applicazione e/o del Servizio non violi la legge, i regolamenti o i diritti di terzi.

Pertanto, il Titolare si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri interessi legittimi, ed in particolare di negare all'Utente l'accesso a questa Applicazione o al Servizio, risolvere contratti, denunciare ogni attività censurabile svolta tramite questa Applicazione o il Servizio alle autorità competenti – p. es. l'autorità giudiziaria o amministrativa – ogniquale volta sussista il sospetto che l'Utente ponga in essere violazioni di legge, regolamenti, diritti di terzi e/o i Termini, in particolare, ma senza esclusioni, mettendo in atto una delle seguenti attività:

Regole di comportamento

- fingere di soddisfare un qualsiasi requisito di accesso a questa Applicazione o di utilizzo del Servizio, come ad esempio la maggiore età o la qualifica di Consumatore;
- nascondere la propria identità, utilizzare l'identità altrui o fingere di agire in nome di un terzo, se non autorizzati da tale terzo;
- alterare identificativi per nascondere o camuffare l'origine dei propri messaggi o dei contenuti pubblicati;
- diffamare, minacciare, abusare, usare pratiche intimidatorie, minacciare o violare i diritti di terzi in qualsiasi altro modo;
- promuovere attività che possono mettere a rischio la vita propria o di qualsiasi altro Utente o causare danni fisici. Sono comprese in questa categoria, ma senza alcuna esclusione, la minaccia di o istigazione al suicidio, l'esaltazione di traumi

fisici intenzionali, l'uso di droghe illegali, l'abuso di alcol. La pubblicazione di contenuti che promuovono, esaltano o illustrano atteggiamenti autodistruttivi o violenti su questa Applicazione non è tollerata in alcun caso;

- mettere alla prova, analizzare o testare la vulnerabilità di questa Applicazione, i servizi e le reti collegate al sito, violare la sicurezza o le procedure di autenticazione su questa Applicazione, i servizi e le reti collegate a questa Applicazione;
- installare, integrare, caricare o altrimenti incorporare malware in o tramite questa Applicazione;
- usare questa Applicazione o la relativa infrastruttura tecnologica in maniera abusiva, eccessiva o altrimenti inappropriata (ad esempio: a scopo di spam);
- tentare di disgregare o manomettere l'infrastruttura tecnologica in modo tale da causare un danno o un onere eccessivo a questa Applicazione o al Servizio;

Scraping

- implementare processi automatizzati di estrazione, raccolta o captazione di informazioni, dati e/o contenuti da questa Applicazione e da tutte le relative estensioni digitali, se non espressamente autorizzati dal Titolare;

Regole di contenuto

- diffondere o pubblicare contenuti illeciti, osceni, illegittimi, diffamatori o inadeguati;
- pubblicare contenuti che direttamente o indirettamente promuovono odio, razzismo, discriminazione, pornografia o violenza;
- diffondere o pubblicare contenuti falsi o che possono provocare ingiustificato allarme;

- usare questa Applicazione per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti tutelati dalla normativa sulla proprietà intellettuale, compresi, ma senza esclusione, brevetti, marchi e diritto d'autore, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti;
- usare questa Applicazione per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti che violano diritti di terzi, compresi, ma senza esclusione, segreti militari, commerciali, professionali o di stato e dati personali;
- pubblicare contenuti o svolgere attività che disgregano, interrompono, danneggiano o violano in ogni altro modo l'integrità di questa Applicazione o dei dispositivi di altri Utenti. Sono comprese tra tali attività: lo spamming, la diffusione illecita di pubblicità, il phishing, la frode a danno di terzi, la diffusione di malware o virus etc.;

Tutela dell'Utente

- utilizzare abusivamente l'account di un altro Utente;
- raccogliere o estrarre informazioni personali ed identificative di altri Utenti, comprese, senza alcuna esclusione, indirizzi di posta elettronica o recapiti, violando le impostazioni di riservatezza degli account di altri Utenti su questa Applicazione o in qualsiasi altro modo;
- utilizzare informazioni relative ad altri Utenti, quali dati personali o di contatto, per scopi diversi da quelli di questa Applicazione;

Divieti d'uso commerciale

- aprire un account o usare questa Applicazione per promuovere, vendere o pubblicizzare prodotti o servizi di qualsiasi tipo in qualsiasi modo;

- fingere o implicare in qualsiasi maniera di avere un rapporto con questa Applicazione, di godere del sostegno di questa Applicazione o che questa Applicazione sostenga i prodotti o servizi dell'Utente o di un terzo per qualsiasi scopo;

Disposizioni per Utenti Professionali (Gestori)

- I soggetti che utilizzano l'Applicazione per promuovere la propria attività commerciale tramite coupon o iniziative sono definiti "Utenti Professionali".
- I rapporti economici tra il Titolare e gli Utenti Professionali sono regolati da accordi separati o dalle condizioni indicate nelle fatture emesse.
- Il Titolare si riserva il diritto di sospendere o rimuovere le inserzioni pubblicitarie in caso di mancato pagamento o qualora il contenuto dell'offerta sia ritenuto inappropriato o ingannevole.

Abbonamenti e pagamenti degli Utenti Professionali

- La fruizione dei servizi di visibilità e la pubblicazione di iniziative promozionali dedicate agli Utenti Professionali (quali i piani denominati "Vetrina" e "Promo") avvengono mediante la sottoscrizione di un abbonamento oneroso, soggetto a rinnovo automatico a cadenza mensile.
- Ogni operazione relativa alla sottoscrizione, al perfezionamento del pagamento e alla gestione del piano tariffario è delegata al fornitore esterno Stripe. Tali attività sono svolte su interfacce esterne all'Applicazione; pertanto, Wimii non acquisisce né archivia i dati sensibili relativi agli strumenti di pagamento utilizzati.
- Il Titolare può prevedere un periodo di prova gratuita (ad esempio per una durata di 60 giorni). Durante tale intervallo non verrà richiesto alcun pagamento; tuttavia, in assenza di

espressa disdetta, l'abbonamento proseguirà al termine della prova al prezzo pattuito, con contestuale primo addebito.

- I corrispettivi applicabili sono quelli comunicati in fase di adesione. Si specifica che il Titolare agisce in regime forfettario, emettendo le relative fatture senza applicazione dell'IVA, conformemente alla normativa vigente.
- L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato alla scadenza di ogni mensilità. L'Utente Professionale detiene la facoltà di recedere in qualsiasi momento tramite il portale di gestione fornito da Stripe. Il recesso diverrà efficace alla fine del periodo già corrisposto, garantendo la continuità del servizio fino a tale data; non si darà luogo ad alcun rimborso per canoni o frazioni di essi già versati.
- In caso di irregolarità nel pagamento al momento del rinnovo, Wimii si riserva la facoltà di oscurare la visibilità del locale e sospendere l'erogazione delle promozioni associate fino alla completa regolarizzazione della posizione contabile.
- La presenza dei contenuti promozionali e la visibilità del locale sono strettamente vincolate alla vigenza di un abbonamento attivo o del periodo di prova. Di conseguenza, le promozioni non potranno eccedere la durata temporale coperta dal piano sottoscritto.
- Il Titolare può apportare modifiche ai piani e ai prezzi correnti dandone debita comunicazione; tali variazioni troveranno applicazione a partire dai rinnovi successivi alla comunicazione stessa.

Limitazione di Responsabilità verso i Partner Commerciali

- L'Utente Professionale (Gestore) riconosce che Wimii fornisce esclusivamente un servizio di visibilità e intermediazione pubblicitaria.
- Il Titolare non esercita alcun controllo o vigilanza sulla condotta, l'identità o le intenzioni degli Utenti che accedono ai locali partner tramite l'Applicazione.
- Il Gestore assume su di sé il rischio d'impresa legato all'accoglienza del pubblico e **esonera espressamente il Titolare** da ogni responsabilità per danni (materiali, fisici o d'immagine) causati dagli Utenti all'interno dei locali. Wimii non risponde di eventuali comportamenti illeciti, molesti o inadempienti posti in essere dagli Utenti nel mondo reale.

Divieto di abuso e sfruttamento sessuale di minori

È espressamente vietato creare, caricare o distribuire contenuti che agevolano lo sfruttamento o l'abuso di minori. Sono comprese tra tali attività ogni tipo di materiale pedopornografico, etc.

Licenza software

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale, così come ogni altro diritto esclusivo esistente sul software o sulla tecnologia integrata in o relativa a questa Applicazione è detenuto dal Titolare e/o dal suo licenziante.

A condizione che l'Utente rispetti questi Termini e nonostante qualsiasi disposizione divergente in essi contenuta, il Titolare concede agli Utenti una licenza revocabile, non esclusiva non cedibile né concedibile di usare il software e/o la tecnologia

integrata nel Servizio nel quadro e per gli scopi di questa Applicazione e del Servizio offerto.

La licenza non comprende alcun diritto di accesso a, utilizzo o rivelazione del codice sorgente originale all'Utente. Le tecniche, gli algoritmi e le procedure contenute nel software e la relativa documentazione sono di proprietà esclusiva del Titolare o del suo licenziante.

La concessione di diritti e licenze all'Utente cessa con effetti immediati in caso di risoluzione o scadenza dell'Accordo.

Fermo restando quando sopra, ai sensi di questa licenza l'Utente può scaricare, installare, utilizzare ed operare il software sul numero consentito di dispositivi a condizione che tali dispositivi soddisfino i requisiti tecnici specificati nella rispettiva sezione di questa Applicazione.

Il Titolare si riserva il diritto di rilasciare aggiornamenti, correzioni o ulteriori sviluppi di questa Applicazione e/o del relativo software. Gli Utenti potrebbero essere tenuti a scaricare e installare tali aggiornamenti per poter continuare ad utilizzare questa Applicazione e/o il software relativo.

Tuttavia, per avere accesso a versioni completamente nuove del software, gli Utenti potrebbero dover acquistare separatamente una licenza dedicata.

Gli Utenti possono scaricare, installare ed utilizzare il software su un numero illimitato di dispositivi.

Fermo restando quanto precede, l'Utente si impegna a cancellare immediatamente qualsiasi copia del software allo scadere della licenza con cui tale software è stato fornito all'Utente.

Limitazione di responsabilità e manleva

Salvo ove diversamente specificato o concordato con gli Utenti, la responsabilità del Titolare per danni connessi all'esecuzione dell'Accordo sarà esclusa, limitata e/o ridotta nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile.

Manleva

L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti nella misura di legge da qualsivoglia rivendicazione o pretesa – compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali – avanzata da terzi a causa di o in collegamento con comportamenti in violazione dei presenti Termini, di diritti di terzi o di legge, posti in essere in collegamento con l'utilizzo del Servizio e addebitabili all'Utente, ai suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti, a titolo di colpa.

Quanto precede si applica anche a qualsiasi rivendicazione esercitata da terzi (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i clienti del Titolare) nei confronti del Titolare in relazione ai Prodotti Digitali forniti dall'Utente, quali, ad esempio, rivendicazioni sulla conformità.

Limitazione della responsabilità per le attività dell'Utente su questa Applicazione

Salvo ove diversamente specificato e fatte salve le disposizioni di legge applicabili, è esclusa ogni pretesa risarcitoria nei confronti del

Titolare (o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per suo conto).

Quanto precede non limita la responsabilità del Titolare per morte, danno alla persona o all'integrità fisica o mentale, danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali, quali gli obblighi strettamente necessari al raggiungimento della causa del contratto, e/o ai danni provocati con dolo o colpa grave, a condizione che l'utilizzo di questa Applicazione da parte dell'Utente sia stato idoneo e corretto.

Salvo che i danni siano stati causati con dolo o colpa grave o incidano sulla vita e/o l'integrità personale, fisica o mentale, il Titolare risponde solo nella misura del danno tipico per il tipo di contratto e prevedibile al momento della conclusione.

Interazioni tra Utenti e Sicurezza (Incontri Offline).

Esclusione di responsabilità per interazioni e incontri L'Utente è l'unico responsabile delle proprie interazioni con gli altri Utenti, sia online che offline. L'Utente comprende e accetta che il Titolare non controlla, non verifica e non garantisce la veridicità delle identità, delle intenzioni o delle dichiarazioni fornite dagli altri Utenti.

Assenza di controlli sui precedenti (Background Checks) Il Titolare dichiara esplicitamente di non eseguire controlli sui precedenti penali, né verifiche di sicurezza personali o altre indagini sul passato o sulla condotta degli Utenti. Il Titolare non può garantire che gli Utenti non abbiano precedenti o che non rappresentino un pericolo.

Rischi legati agli incontri fisici Il Titolare non è responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, fisico o psicologico, derivante o collegato a incontri reali (offline) tra Utenti. L'Utente accetta di adottare tutte le necessarie precauzioni in tutte le interazioni con

altri Utenti, in particolare se decide di incontrarli di persona (es. incontrarsi in luoghi pubblici, avvisare un amico, ecc.). L'utilizzo del Servizio per organizzare incontri è a rischio e pericolo esclusivo dell'Utente.

Esclusione di Garanzie sulle Interazioni

- Wimii non garantisce la compatibilità tra Utenti né la veridicità delle iniziative pubblicate.
- Il Titolare non è parte del rapporto che si instaura tra Utenti o tra Utenti e Locali. Ogni disputa relativa all'erogazione di uno sconto, alla qualità di un servizio o al comportamento di altri partecipanti deve essere risolta tra le parti coinvolte, escludendo totalmente il Titolare da ogni richiesta di risarcimento o mediazione.

Condivisione della Cronologia Attività (Social Proof)

- L'Utente ha la facoltà di abilitare nel proprio profilo la visualizzazione della cronologia degli ultimi coupon riscattati ("Trofei dettagliati").
- L'Utente riconosce che tale funzione rende visibili agli altri Utenti **gli ultimi locali presso cui è stata effettuata una scansione (nel numero e con le modalità stabilite di volta in volta dall'interfaccia dell'Applicazione), indipendentemente dal tempo trascorso dall'ultimo utilizzo.**
- L'abilitazione di tale funzione è una scelta libera e volontaria dell'Utente, che si assume ogni rischio legato alla privacy e alla sicurezza personale derivante dalla condivisione di tali dati.

- Il Titolare non è responsabile per l'uso improprio di tali informazioni da parte di terzi.

Utenti australiani

Limitazione della responsabilità

Nessuna disposizione di questi Termini esclude, limita o modifica alcuna garanzia, condizione, manleva, diritto o tutela che l'Utente possa avere ai sensi del Competition and Consumer Act 2010 (Cth) o di altre simili legislazioni statali e territoriali e che costituisca un diritto che non può in alcun modo essere escluso, limitato o modificato (diritto non escludibile). Nei limiti massimi consentiti dalla legge, la nostra responsabilità nei confronti dell'Utente, inclusa la responsabilità per la violazione di un diritto non escludibile e ogni altra responsabilità non altrimenti esclusa ai sensi di questi Termini, è limitata, a discrezione del Titolare, ad una nuova fornitura dei servizi o al pagamento del costo per la ripetizione della loro fornitura.

Utenti USA

Esclusione di garanzia

Il Titolare fornisce questa Applicazione "così com'è" e secondo disponibilità. L'utilizzo del Servizio è a rischio e pericolo dell'Utente. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, il Titolare esclude espressamente le condizioni, pattuizioni e garanzie di

qualsiasi tipo – siano esse espresse, implicite, statuarie o di altro tipo, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità per un fine particolare o di non-violazione dei diritti di terzi. Nessuna consulenza o informazione, sia essa orale o scritta, che l'Utente abbia ottenuto dal Titolare o tramite il Servizio creerà garanzie non espressamente previste nel presente documento

Fermo restando quanto sopra, il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti non garantiscono che il contenuto sia accurato, affidabile o corretto; che il Servizio sarà disponibile, in maniera ininterrotta e sicura, in qualsiasi momento o luogo particolare; che eventuali difetti o errori saranno corretti; o che il Servizio sia privo di virus o altri componenti dannosi. Qualsiasi contenuto scaricato o altrimenti ottenuto tramite l'utilizzo del Servizio è scaricato a rischio e pericolo dell'Utente e l'Utente è l'unico responsabile per qualsiasi danno al sistema informatico o al dispositivo mobile o per la perdita di dati risultante da tale operazione o dall'uso del Servizio da parte dell'Utente.

Il Titolare non garantisce, approva, assicura o si assume la responsabilità per nessun prodotto o servizio pubblicizzato o offerto da parti terze attraverso il Servizio né nessun sito web o servizio collegato tramite hyperlink. Inoltre il Titolare non prende parte né in alcun modo monitora nessuna transazione tra Utenti e fornitori terzi di prodotti o servizi.

Il Servizio potrebbe diventare inaccessibile o non funzionare correttamente con il browser, dispositivo e/o sistema operativo dell'Utente. Il Titolare non può essere ritenuto responsabile per nessun danno, sia esso percepito o effettivo, derivante dal contenuto, funzionamento o utilizzo del Servizio.

Leggi federali, alcuni stati e altre giurisdizioni non consentono l'esclusione e la limitazione di determinate garanzie implicite. Le esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi agli Utenti. Questo Accordo conferisce agli Utenti diritti legali particolari. Gli Utenti potrebbero godere di diritti ulteriori che variano da stato a stato. Le limitazioni ed esclusioni previste da questo Accordo si applicano nei limiti previsti dalla legge.

Limitazione della responsabilità

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per

- **qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d'uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all'uso, o all'impossibilità di usare il Servizio; e**
- **qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro accesso o uso non autorizzato del Servizio o dell'account Utente o delle informazioni in esso contenute;**
- **qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;**
- **lesioni personali o danni materiali, di qualsiasi natura, derivanti dall'accesso o dall'utilizzo del Servizio da parte dell'Utente;**
- **qualsiasi accesso non autorizzato ai server di sicurezza del Titolare e/o a qualsivoglia informazione personale ivi memorizzata**
- **qualsiasi interruzione o cessazione delle trasmissioni da o verso il Servizio;**

- qualsiasi bug, virus, trojan o simili che possono essere trasmessi al o tramite il Servizio;
- qualsiasi errore o omissione in qualsiasi contenuto o per qualsiasi perdita o danno subiti a seguito dell'uso di qualsiasi contenuto pubblicato, inviato via email, trasmesso o altrimenti reso disponibile attraverso il Servizio; e/o
- la condotta diffamatoria, offensiva o illegale di qualsiasi Utente o di terzi.

In nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi richiesta di risarcimento, procedimento, responsabilità, obbligo, danno, perdita o costo per un importo superiore a quello pagato dall'Utente al Titolare nel corso dei 12 mesi precedenti, o per il periodo di durata di questo Accordo tra il Titolare e l'Utente, a seconda di quale dei due è più breve.

Questa sezione sulla limitazione di responsabilità si applica nei limiti massimi consentiti dalla legge nella giurisdizione applicabile, indipendentemente dal fatto che la presunta responsabilità derivi da contratto, atto illecito, negligenza, responsabilità oggettiva o da qualsiasi altro fondamento, anche se l'Utente era stato avvisato della possibilità del verificarsi di tale danno.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni collaterali e consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'Utente. Questi Termini conferiscono all'Utente diritti legali specifici e l'Utente potrebbe godere di altri diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione. Le deroghe, esclusioni o limitazioni di responsabilità previste da questi Termini non si applicano oltre i limiti previsti dalla legge applicabile.

Manleva

L'Utente si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti da e contro qualsivoglia rivendicazione o pretesa, danno, obbligazione, perdita, responsabilità, onere o debito e spesa, compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali derivanti da

- **l'uso o l'accesso al Servizio da parte dell'Utente, compresi gli eventuali dati o contenuti trasmessi o ricevuti dall'Utente;**
- **la violazione di questi Termini da parte dell'Utente, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali violazioni da parte dell'Utente di qualsivoglia dichiarazione o garanzia prevista da questi Termini;**
- **la violazione da parte dell'Utente di qualsiasi diritto di terzi, compreso, ma non limitato a, qualsiasi diritto relativo alla privacy o alla proprietà intellettuale;**
- **la violazione da parte dell'Utente di qualsiasi legge, norma o regolamento vigente**
- **qualsiasi contenuto inviato dall'account dell'Utente, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni fuorvianti, false o imprecise e compreso anche il caso in cui l'accesso venga effettuato da terzi con username e password personali dell'Utente o altre misure di sicurezza, se presenti;**
- **la condotta dolosa dell'Utente; o**
- **la violazione di qualsivoglia disposizione legale da parte dell'Utente o dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti, nei limiti consentiti dalla legge applicabile**

Disposizioni comuni

Nessuna rinuncia implicita

Il mancato esercizio di diritti di legge o pretese derivanti da questi Termini da parte del Titolare non costituisce rinuncia agli stessi. Nessuna rinuncia può essere considerata definitiva in relazione ad uno specifico diritto o a qualsiasi altro diritto.

Interruzione del Servizio

Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti.

Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o cessare completamente l'attività del Servizio. In caso di cessazione dell'attività del Servizio, il Titolare si adopererà affinché gli Utenti possano estrarre i propri dati personali e le informazioni e rispetterà i diritti degli Utenti relativi all'utilizzo continuato del prodotto e/o al risarcimento, secondo le disposizioni di legge.

Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di forza maggiore (p. es. malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).

Rivendita del Servizio

Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare questa Applicazione o il Servizio in toto o in parte senza previo consenso scritto del Titolare, espresso direttamente o attraverso un legittimo programma di rivendite.

Privacy policy

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute nella privacy policy di questa Applicazione.

Proprietà intellettuale

Senza pregiudizio ad alcuna previsione più specifica contenuta nei Termini, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, quali ad esempio diritti d'autore, marchi, brevetti e modelli relativi a questa Applicazione sono detenuti in via esclusiva dal Titolare o dai suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.

Tutti i marchi – denominativi o figurativi – ed ogni altro segno distintivo, ditta, marchio di servizio, illustrazione, immagine o logo che appaiono in collegamento con questa Applicazione sono e restano di esclusiva proprietà del Titolare o dei suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.

Modifiche dei Termini

Il Titolare si riserva il diritto di modificare i Termini in ogni momento. In tal caso, il Titolare darà opportuna notizia delle modifiche agli Utenti.

Le modifiche avranno effetto nel rapporto con l'Utente solo a partire dal momento comunicato all'Utente.

L'utilizzo continuato del Servizio implica l'accettazione dell'Utente dei Termini aggiornati. Se l'Utente non desidera accettare le modifiche, deve cessare l'utilizzo del Servizio e può recedere dall'Accordo.

La versione precedente continua a disciplinare il rapporto fino all'accettazione delle modifiche da parte dell'Utente. Tale versione può essere richiesta al Titolare.

Se richiesto dalla legge, il Titolare comunicherà in anticipo agli Utenti la data di entrata in vigore dei Termini modificati.

Cessione del contratto

Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre di, novare o appaltare singoli o tutti i diritti e le obbligazioni secondo questi Termini, avendo riguardo per gli interessi legittimi degli Utenti.

Si applicano le disposizioni relative alla modifica di questi Termini.

L'Utente non è autorizzato a cedere o trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni secondo i Termini senza il consenso scritto del Titolare.

Contatti

Tutte le comunicazioni inerenti all'uso di questa Applicazione devono essere inviate ai recapiti indicati in questo documento.

Clausola di salvaguardia

Qualora alcuna delle disposizioni di questi Termini dovesse essere o divenire nulla o inefficace ai sensi della legge applicabile, la nullità o inefficacia di tale disposizione non provoca inefficacia delle restanti previsioni, che permangono pertanto valide ed efficaci.

Utenti USA

Qualsiasi disposizione invalida o inefficace sarà interpretata ed adattata nei limiti necessari per renderla valida, efficace e conforme alla finalità originaria.

Questi Termini costituiscono l'intero accordo tra Utente e Titolare con riferimento all'oggetto regolato e prevalgono su ogni altra comunicazione, compresi eventuali accordi precedenti, tra le parti in merito all'oggetto regolato.

Questi Termini saranno attuati nella più ampia misura consentita dalla legge.

Utenti europei

Qualora una disposizione di questi Termini dovesse essere o divenire nulla, invalida o inefficace, le parti si adopereranno per individuare in via amichevole una disposizione valida ed efficace sostitutiva di quella nulla, invalida o inefficace.

In caso di mancato accordo nei termini predetti, se permesso o previsto dalla legge applicabile, la disposizione nulla, invalida o inefficace sarà sostituita dalla disciplina legale applicabile.

Fermo restando quanto sopra, la nullità, invalidità o inefficacia di una specifica disposizione di questi Termini non comporta nullità dell'intero Accordo, a meno che le disposizioni nulle, invalidi o inefficaci nel quadro dell'Accordo siano essenziali o di tale importanza, che le parti non avrebbero concluso il contratto se avessero saputo che la disposizione sarebbe stata invalida, ovvero

in casi in cui le disposizioni residue comporterebbero un onere eccessivo ed inaccettabile per una delle parti.

Legge applicabile

I Termini sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è stabilito il Titolare, così come indicato nella relativa sezione di questo documento a prescindere dalle norme di conflitto.

Prevalenza della legge nazionale

Tuttavia, a prescindere da quanto precede, se la legge del paese in cui si trova l'Utente prevede un livello di tutela dei consumatori superiore, prevale tale superiore livello di tutela.

Eccezione per Consumatori in Svizzera

Se l'Utente agisce come Consumatore in Svizzera, si applicherà la legge svizzera.

Exceção para Consumidores no Brasil

Se o Usuário se qualificar como um Consumidor Brasileiro e o produto e/ou serviço for comercializado no Brasil, será aplicada a legislação brasileira.

Foro competente

La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento con i Termini spetta al giudice del luogo in cui il Titolare è stabilito, così come indicato nella relativa sezione di questo documento.

Eccezione per Consumatori in Europa

Quanto precede non si applica a Utenti che agiscono come Consumatori Europei o Consumatori situati nel Regno Unito, Svizzera, Norvegia o Islanda.

Exceção para Consumidores no Brasil

O acima não se aplica a Usuários no Brasil que se qualifiquem como Consumidores.

Definizioni e riferimenti legali

Questa Applicazione (o questa Applicazione)

La struttura che consente la fornitura del Servizio.

Accordo

Qualsiasi rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e l'Utente disciplinato dai Termini.

Brasiliano (o Brasile)

Si applica quando l'Utente, a prescindere dalla nazionalità, si trova in Brasile.

Utente Commerciale

Qualsiasi Utente che non corrisponde alla definizione di Consumatore.

Prodotto Digitale

È un Prodotto che consiste in:

- contenuti prodotti e forniti in formato digitale; e/o
- un servizio che consente la creazione, trasformazione, archiviazione o accesso dei dati in formato digitale, o la condivisione o qualsiasi altra interazione con dati in formato digitale caricati o creati dall'Utente e da qualsiasi altro Utente di questa Applicazione.

Europeo (o Europa)

Si applica quando l'Utente, a prescindere dalla nazionalità, si trova nell'Unione Europea.

Titolare (o Noi)

Indica la persona fisica o giuridica che fornisce questa Applicazione e/o offre il Servizio agli Utenti.

Servizio

Il servizio offerto tramite questa Applicazione così come descritto nei Termini e su questa Applicazione.

Termini

Tutte le condizioni applicabili all'utilizzo di questa Applicazione e/o alla fornitura del Servizio così come descritti in questo documento nonché in qualsiasi altro documento o accordo ad esso collegato, nella versione rispettivamente più aggiornata.

Utente (o Tu)

Indica qualsiasi persona fisica che utilizzi questa Applicazione.

Consumatore

Vale come Consumatore qualsiasi Utente considerato tale ai sensi della legge applicabile.

Come possiamo aiutare?

Cosa puoi fare

I tuoi dati

Chiedici di conoscere e accedere alle informazioni di cui disponiamo che ti riguardano

Chiedici di correggere le informazioni di cui disponiamo che ti riguardano

Chiedici di esercitare il diritto all'oblio (eliminando le informazioni di cui disponiamo che la riguardano)

Chiedici di trasferire i dati a un altro servizio

In caso di problemi

Benché ci impegniamo a creare un'esperienza utente positiva, sappiamo che occasionalmente possono verificarsi problemi tra noi e i nostri utenti.

In tal caso, non esitare a contattarci.

Wimii > DANIELLI RICCARDO > Strada del Petriccio e Belriguardo 80, 53100 Siena (SI)

P.IVA: 01629960525

Email: wimii.info@gmail.com

PEC: wimii@pec.it